

理国家赔偿案件，在落实宪法规定、保障宪法实施、推动民主法治建设和人权法治保障，保障公民合法权益、促进国家机关及其工作人员依法行使职权、促进社会公平正义等方面发挥了重要作用。

本案是以赔偿请求人自愿撤回赔偿申请的方式结案，人民法院用“如我求偿”的意识实质化解纠纷，在双方当事人自愿、平等协商的基础上，充分尊重当事人的意思自治和自由处分，在平和的氛围中双方当事人通过协商解决赔偿纠纷，有利于调谐人民群众与行政机关、人民群众与司法机关的社会关系，有利于公正正义得到司法的最后守护。由于行政机关及司法机关的侵权行为，国家赔偿程序启动前，人民群众与行政机关、司法机关之间正常的社会关系已经处于不和谐状态，而诉讼程序及听证程序中的激烈对抗必然会进一步破坏本已不和谐的关系。本案解决纠纷的理念，符合“以和为贵”的中华优秀传统文化价值取向，使当事人能够在平等、协商的过程中消减“对抗”的意识和强度，通过互谅互让，使当事人撤回赔偿申请，从而修复已被破坏的关系，维护了社会的安定、团结，最大限度地发挥了国家赔偿审判工作化解矛盾、定纷止争的作用，有利于国家赔偿纠纷的及时解决，有利于赔偿请求人取得国家赔偿权利的实现，符合国家赔偿法的立法宗旨。这是妥善解决国家赔偿纠纷的一种积极探索，同时也是近年来巴州中级人民法院国家赔偿审判工作在保障人权、实质解纷方面的新进展、新成效。

编写人：新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院

孟梅君 古丽娜尔·艾山